

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2792/2537

บริษัทเจริญแสงพาณิชย์ (1959) จำกัด
กับพวก

โจทก์

บริษัทฤทธิชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ
พวก

จำเลย

บริษัทเจริญแสงพาณิชย์ (1959) จำกัด

ผู้ยื่นคำร้อง

โดยนางพรรณิ จิตต์กุล กรรมการผู้มี
อำนาจกระทำ

ผู้ยื่นคำร้อง

การแทน (โจทก์ที่ 1) ผู้ฎีกาที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 198 ทวิ

ความว่า ผู้ฎีกาทั้งห้าฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของผู้ฎีกาทั้งห้าต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ วรรคท้าย จึงมีคำสั่งไม่รับ
ฎีกา ของผู้ฎีกาทั้งห้า

ผู้ฎีกาทั้งห้าเห็นว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ยื่นตาม คำปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ของศาล
ชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์มีปัญหา แต่
เพียงว่า ผู้ฎีกาทั้งห้ามีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้หรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 193 การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 1 มีอำนาจถอนฟ้องและ

ถอนทนายความได้ เป็นปัญหาในอุทธรณ์ที่ศาลอุทธรณ์จะได้พิจารณาเมื่อ สั่งรับอุทธรณ์ไว้แล้ว จึงไม่ชอบด้วยขั้นตอนของ กระบวนพิจารณาและศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยเนื้อหา ของอุทธรณ์แล้ว แต่ไม่ครบประเด็นตามที่ผู้ฎีกาทิ้งห้า อ้างด้วยว่า คดีนี้ประโยชน์ได้เสียของนิติบุคคล (โจทก์ที่ 1) ขัดกับประโยชน์ได้เสียของผู้แทนนิติบุคคลในการ และถอนทนายความ คำสั่งของศาลอุทธรณ์จึงไม่เป็นที่สุด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ฎีกาทิ้งห้าไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334,335(7)(11) วรรคสอง,188,264,265,268,137,83,84,90,91พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 99พระราชบัญญัติการทำเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 16

ระหว่างนัดไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ที่ 1 โดย นายสุชัยจิตต์กุล และนางสาวลัดดาวัลย์จิตต์กุล กรรมการผู้มีอำนาจ ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องและขอถอนทนายความทุกคนที่โจทก์ที่ 2 แต่งตั้งไว้ในนามของโจทก์ที่ 1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ที่ 1ถอนฟ้องจำเลยทั้งสอง และให้ถอนทนายความได้ จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 1 ออกจากสารบบความแล้วมีคำสั่งให้งดการไต่สวน และพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฎีกาทิ้งห้าอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ฎีกาทิ้งห้าไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ เพราะผู้ฎีกาที่ 1 ไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ที่ 1 คำสั่งอนุญาตให้โจทก์ที่ 1ถอนฟ้องจำเลยทั้งสอง และถอนทนายโจทก์ที่ 1 ไม่กระทบสิทธิของผู้ฎีกาที่ 2ผู้ฎีกาที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ถูกถอนการเป็นทนายความแล้วจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ จึงไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฎีกาทิ้งห้า

ผู้ฎีกาท้งห้ายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า โจทก์ที่ 2 ไม่มีฐานะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ที่ 1 นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนและมีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่แล้ว กรรมการชุดใหม่ของโจทก์ที่ 1 มีอำนาจขอถอนฟ้องในส่วน ของโจทก์ที่ 1 รวมตลอดถึงการขอให้ถอนทนายของโจทก์ที่ 1 ได้ด้วย การถอนฟ้องและถอนทนายชอบแล้ว ผู้ฎีกาท้งห้า ไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ชอบแล้ว (ถ้อยคำสำนวนอันดับ 1 แผ่นที่ 5)

ผู้ฎีกาท้งห้าฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(ถ้อยคำสำนวน อันดับ 2 แผ่นที่ 8)

ผู้ฎีกาท้งห้าจึงยื่นคำร้องนี้ (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 3 แผ่นที่ 6)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของ ผู้อุทธรณ์ทั้งห้าต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้น และมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ของผู้อุทธรณ์ทั้งห้าแล้ว คำสั่งศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ บรรคสาม ผู้อุทธรณ์ทั้งห้าไม่มีสิทธิจะยื่นฎีกาคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ทั้งห้าได้อีก ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของผู้ฎีกาท้งห้าชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของ ผู้อุทธรณ์ทั้งห้าต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้น และมีคำสั่งไม่

รับอุทธรณ์ ของผู้อุทธรณ์ทั้งห้าแล้ว คำสั่งศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุด ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ วรรคสาม ผู้อุทธรณ์ทั้งห้าไม่มีสิทธิ
จะยื่นฎีกาคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ทั้งห้าได้อีก ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของผู้
ฎีกาทั้งห้าชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>